

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Action administrative

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - ACTION ADMINISTRATIVE

ORIENTATION

Le droit administratif encadre l'action des personnes publiques et des organismes chargés d'une mission administrative. Il recherche un équilibre entre l'intérêt général, la continuité des services et la protection des droits. Toute qualification doit partir du droit applicable au pays concerné, de l'auteur de l'acte, de sa finalité, de ses effets et du régime de contrôle.

PARTIE I - ADMINISTRATION ET LÉGALITÉ

L'administration agit au nom de l'intérêt général, mais elle n'est pas située en dehors du droit. Le principe de légalité impose le respect de la Constitution, des engagements internationaux, des lois, des règlements et des principes généraux reconnus par le système juridique. La compétence de l'auteur, la procédure suivie, le motif et le contenu de la décision doivent être contrôlés séparément.

L'organisation administrative distingue l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes auxquels une mission administrative est confiée. La déconcentration répartit les pouvoirs au sein d'une même personne publique; la décentralisation confie des affaires à une personne morale distincte. Une délégation doit avoir un fondement, un objet et une publicité conformes aux textes.

PARTIE II - SERVICE PUBLIC

Le service public est une activité orientée vers un besoin collectif et assumée ou contrôlée par une personne publique, selon la qualification retenue par le droit applicable. La continuité, l'égalité des usagers et l'adaptation du service sont des exigences classiques. Elles doivent être conciliées avec la neutralité, la liberté et les contraintes de ressources.

La gestion peut être directe ou confiée à un opérateur. Le contrat, la mission confiée, le financement, le contrôle et les prérogatives conservées par la personne publique permettent de distinguer une délégation de service public, un marché ou une simple convention. La qualification ne dépend pas seulement du titre donné par les parties.

PARTIE III - POLICE ADMINISTRATIVE

La police administrative prévient les troubles à l'ordre public; la police judiciaire recherche les infractions et leurs auteurs. Une même opération peut changer de nature selon sa finalité réelle. L'ordre public comprend notamment la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques, avec les composantes que les textes et la jurisprudence reconnaissent.

Une mesure de police doit reposer sur une compétence, un risque suffisamment établi et une motivation adaptée. Elle doit être nécessaire et proportionnée. Une interdiction générale et absolue appelle une justification renforcée. L'autorité doit examiner des mesures moins attentatoires aux libertés avant de retenir la restriction la plus forte.

PARTIE IV - ACTES ADMINISTRATIFS

L'acte unilatéral modifie l'ordonnancement juridique sans nécessiter l'accord de son destinataire. Il peut être réglementaire ou individuel, explicite ou implicite, créateur de droits ou non. L'entrée en vigueur, la publication, la notification, le retrait et l'abrogation produisent des effets différents.

Le vice d'incompétence concerne l'auteur; le vice de forme ou de procédure concerne la préparation de l'acte; le détournement de pouvoir concerne la finalité; l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur manifeste concernent le motif ou l'appréciation. Il faut rattacher chaque critique à la décision attaquée et à la règle pertinente.

PARTIE V - RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

La responsabilité peut résulter d'une faute de service, d'une faute personnelle, d'un risque ou d'une rupture d'égalité selon le régime applicable. Le demandeur doit établir un dommage certain, direct et personnel, un fait imputable à l'administration et un lien causal. Les causes d'exonération, la faute de la victime et le partage de responsabilité doivent être examinés.

MÉTHODE DE QUALIFICATION

Identifier la personne qui agit, le texte qui fonde sa compétence, la finalité de l'action, la nature de l'acte, les droits affectés, l'urgence et le recours possible. Séparer légalité externe, légalité interne et responsabilité. Vérifier la version des textes et la jurisprudence du ressort avant toute conclusion.